

システム運用保守 基本契約書

株式会社サンプル商事（以下「甲」）と株式会社テスト技研（以下「乙」）は、次のとおり契約を締結する。

第1条（業務の範囲）甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。

第2条（業務の実施方法）前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。

第3条（再委託）乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。

第4条（報告義務）甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。

第5条（資料の提供）乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。

第6条（知的財産権）甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。

第7条（検収）前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。

第8条（瑕疵の対応） 乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。

第9条（反社会的勢力の排除）甲および乙は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに違反したときは、催告なく本契約を解除できる。

第10条（安全管理措置）乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。

第11条（監査） 甲は、必要に応じて乙に対し、書面により指示を行うことができる。前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。

第12条（変更管理）前項の指示に要する費用の負担は、甲乙協議のうえ別途定める。乙は、本条の定めに従い作成した記録を、契約終了後3年間保管する。甲および乙は、本条の運用について疑義が生じたときは、速やかに協議する。乙は、本条に定める事項について、善良な管理者の注意をもって業務を行う。